STUDIO LEGALE BERTELLI E ASSOCIATI Piazza Garibaldi 18 — 45011 Adria (RO) — tel. 0426 41 55 20 PEC studiobertelli@pec.ordineavvocatirovigo.it

Spett.le Banca Cortenia S.p.A. Direzione Crediti — Servizio Agenzia Finanziamenti Via San Prospero 9 20121 Milano PEC agenzia.finanziamenti@pec.bancacortenia.it

Adria, 19 ottobre 2029

Ns. rif. 2029/311 — Vs. rif. prot. LA/2029/2203 del 18 ottobre 2029

Oggetto: Salmura Packaging S.p.A. — atto modificativo n. 2 al contratto di finanziamento del 14 aprile 2027. Osservazioni sul testo circolato il 18 ottobre 2029 e sulla richiesta di regolazione della commissione.

Egregi Signori,

scriviamo in nome e per conto di Salmura Packaging S.p.A., che ci ha incaricati di seguire la definizione dell'operazione in oggetto, e in riscontro alla Vostra comunicazione del 18 ottobre 2029, con la quale ci è stata trasmessa la bozza dell'atto modificativo unitamente alla richiesta di regolazione della commissione di modifica.

Premettiamo che la Società conferma la volontà di chiudere l'operazione nei tempi concordati e che il testo è stato restituito sottoscritto dall'amministratore delegato per non ritardare la raccolta delle firme. Ciò non toglie che su due punti il testo circolato si discosti da quanto le parti hanno convenuto nel term sheet del 15 ottobre 2029, e su questi Vi chiediamo di tornare prima del perfezionamento.

1. Natura dell'operazione

Il term sheet del 15 ottobre 2029, sottoscritto da entrambe le parti, è intitolato "modifica del contratto di finanziamento del 14 aprile 2027" e al § 1 indica come oggetto la sola revisione di due condizioni del rapporto in essere: la proroga della data di scadenza finale al 31 dicembre 2031 (§ 2) e la revisione del margine dal 2,25% al 3,00% annuo a decorrere dalla prima data di pagamento successiva all'efficacia (§ 3). Il § 8, che riportiamo, è ancora più esplicito (all. 2): "L'operazione non comporta alcuna nuova erogazione né l'estinzione del rapporto in essere, che prosegue con le medesime garanzie e con il medesimo capitale residuo."

La clausola 10 della bozza dispone invece che il contratto di finanziamento sia "sostituito e novato" dall'atto modificativo. Non è quanto le parti hanno convenuto e non è quanto la Società ha inteso sottoscrivere. La volontà di estinguere l'obbligazione originaria e di sostituirla con una nuova deve risultare in modo non equivoco: nella corrispondenza intercorsa, nel term sheet e nelle stesse premesse della bozza, che richiamano il contratto del 14 aprile 2027 come rapporto in corso, non vi è alcun elemento in tal senso. Aggiungiamo, per chiarezza, che una diversa qualificazione non risponderebbe all'interesse di nessuna delle parti: essa aprirebbe la questione della sorte delle garanzie assistenti il credito originario, che l'art. 1232 del codice civile risolve nel senso che privilegi, pegno e ipoteche del credito originario si estinguono se non è espressamente convenuta la loro riserva, con la conseguenza che l'intero pacchetto andrebbe ricostituito, con i costi e i tempi che ne derivano.

Vi chiediamo pertanto di rivedere la clausola 10, che non corrisponde all'intesa raggiunta, e di allineare il testo alle premesse e al term sheet.

Sul trattamento dell'operazione ai fini dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, abbiamo interpellato lo studio tributario che assiste la società; Vi trasmetteremo il riscontro non appena disponibile.

2. Commissione di modifica

La fee letter del 15 ottobre 2029 disciplina la commissione all'art. 3, che riportiamo per esteso: "La commissione, pari allo 0,45% del capitale residuo alla data della presente, è dovuta e pagabile alla Data di Efficacia dell'Atto Modificativo, quale comunicata dall'Agent ai sensi del medesimo; nessun importo è dovuto qualora l'operazione non si perfezioni."

La Vostra richiesta del 18 ottobre 2029, prot. LA/2029/2203, ci è pervenuta il giorno stesso della circolazione della bozza. Come Vi è noto, alla data odierna la Data di Efficacia comunicata dall'Agent non risulta intervenuta. La commissione, quantificata in euro 67.500,00 sul capitale residuo di euro 15.000.000,00, sarà pertanto regolata su Vostra fattura in quella data, che Vi chiediamo cortesemente di emettere allora e non prima; la società ha già disposto l'accantonamento sul conto corrente di appoggio.

Segnaliamo per completezza che la clausola 11 della bozza àncora la commissione alla data di sottoscrizione del debitore: anche questa previsione andrà riportata a quanto pattuito nella fee letter, che le parti non hanno inteso modificare.

3. Altri profili

Quanto agli adempimenti di perfezionamento, la Società si è già attivata presso le società del gruppo per quanto di rispettiva competenza e confida che il completamento non richieda ulteriori adempimenti in capo ai garanti, che restano in ogni ipotesi obbligati nei limiti dei rispettivi titoli.

Restiamo a disposizione per un confronto anche telefonico in giornata di lunedì e Vi anticipiamo che l'amministratore delegato è disponibile per la firma definitiva nella settimana in corso.

Distinti saluti

avv. Giovanni Bertelli Studio Legale Bertelli e Associati Ordine degli Avvocati di Rovigo, n. 1188

Allegati: 1) copia del term sheet del 15 ottobre 2029; 2) copia della fee letter del 15 ottobre 2029.